Declarar, pagar y los otros trámites

Qué es cada cosa, en qué orden se hace y los errores más comunes al llenar los formularios.

Tres cosas distintas

Qué es	Qué significa	Cuándo
Declarar	Informar al SII bienes, deudas y herederos en el formulario F4412.	Si alguna asignación paga impuesto. Si todas son exentas y así se marcó en el Registro Civil, la ley da por cumplida la obligación (art. 60).
Pagar	Enterar el impuesto de cada heredero que supera su exención.	Solo si a alguien le corresponde.
Obtener el certificado	Documento del SII de pago o de exención.	Al terminar el F4412. Lo piden el Conservador y quienes tengan bienes de la persona fallecida (arts. 44 y 54).

El orden del trámite

1. **Estimar el impuesto de toda la familia**, para saber qué marcar en la solicitud: exentas todas, afectas algunas o afectas todas.
2. **Registro Civil:** solicitud de posesión efectiva con herederos e inventario valorizado. Sale la resolución, que el Registro Civil inscribe.
3. **SII:** formulario F4412 en línea, con la clave de un heredero (o de un mandatario o representante electrónico autorizado). Si hay impuesto, se gira y se paga. Sale el certificado.
4. **Conservador de Bienes Raíces:** inscripción especial de herencia de cada inmueble y, si la hay, de la partición. Si la masa no supera 15 UTA no se pagan aranceles; hasta 45 UTA, la mitad (art. 30 bis).

Plazos y qué pasa si no se cumplen

- El impuesto debe declararse y pagarse dentro de **dos años** desde el fallecimiento. Después se deben intereses penales sobre lo adeudado (art. 50).
- Pago en cuotas: hasta tres cuotas anuales, pidiéndolo dentro de esos dos años, con reajuste e interés. Mientras queden cuotas, no hay certificado de pago, salvo garantía (Circular SII 33 de 2021).
- El SII puede revisar durante tres años desde que vence el plazo de dos, o seis si no se declaró (art. 200 del Código Tributario). Vencidos esos plazos, según el SII, el F4412 emite un certificado de vencimiento de los plazos legales. Los plazos pueden interrumpirse: en casos antiguos, revísalo con la clínica.
- Si se vende un bien de la herencia que no estaba en el inventario, el SII puede cobrar de inmediato y aplicar multa (art. 69).

Errores frecuentes

1. **Marcar «exentas todas» mirando solo tu parte.** La casilla se refiere a todos los herederos. Si el cónyuge supera su exención, corresponde «afectas algunas».

2. **Usar la UTM de hoy para medir la herencia.** Se usa la del mes del fallecimiento; con la de hoy, la parte parece más chica y puede quedar falsamente bajo la exención.
3. **Usar el avalúo actual.** Corresponde el vigente a la fecha del fallecimiento, salvo inmuebles comprados en los tres años anteriores por un precio mayor (art. 46 a).
4. **Aplicar la misma regla de sociedad conyugal en los dos formularios.** En el inventario del Registro Civil se anota la parte de la herencia. En el F4412, según sus instrucciones, un bien que es todo de la sociedad conyugal se anota al 100% y el régimen se descuenta en líneas propias.
5. **Omitir a los herederos que representan a otro.** En el F4412 se agrega al heredero fallecido y, dentro de su ficha, a sus representantes.
6. **Decir que no había muebles.** La ley puede estimar el menaje en 20% del avalúo de la casa (art. 47).
7. **No guardar las boletas.** Sin respaldo, el funeral, la última enfermedad o las deudas no se descuentan.
8. **Cambiar el estado civil del causante después de cargar los bienes.** El sistema borra lo cargado: fíjalo al principio.
9. **Escribir un valor y no apretar «agregar».** El bien no queda declarado hasta presionar el botón de cada tabla.
10. **Creer que SIIMPLE o cualquier calculadora ya declaró.** Ninguna calculadora presenta nada ante el SII: la declaración se hace en el F4412.

Material de orientación de la Clínica Jurídica Derecho UC. No es un documento del SII, no presenta ninguna declaración y no reemplaza la asesoría de un abogado ni las instrucciones oficiales del SII y del Registro Civil. Las normas citadas son las de la Ley 16.271 (texto actualizado por la Ley 21.210), el Código Civil y el Código Tributario; los valores en pesos usan la UTM de octubre de 2026 ($72.151). Si tu caso tiene testamento, herederos fallecidos, bienes en el extranjero, donaciones en vida o sociedades, consúltalo con la clínica: clinicajuridica@uc.cl · +56 9 5504 2195.